LA NASCITA DELLE COLONIE NEL NORD AMERICA

A. Il patto del Mayflower, 11 novembre 1620

In nome di Dio. Amen. Noi qui sottoscritti, Leali Sudditi del nostro riverito Signore Sovrano, Giacomo [...]. Avendo intrapreso un viaggio per fondare la prima colonia nella zona settentrionale della Virginia, a maggior Gloria di Dio, per la diffusione della Fede Cristiana e per l'Onore del nostro Re e della nostra Patria: con le Presenti, alla Presenza di Dio e l'uno dell'altro, stringiamo un solenne patto reciproco e solennemente ci accordiamo di costituire una civile Società Politica per il miglior ordinamento e la migliore conservazione della nostra comunità e per il perseguimento dei Fini anzidetti.

B. Gli ordini fondamentali del Connecticut, 14 giugno 1639

Dappoiché è piaciuto a Dio onnipotente, per saggia determinazione della sua divina provvidenza, di ordinare e disporre le cose in modo che noi [...] ci troviamo riuniti a vivere sul fiume Connecticut [...], ci aduniamo ed associamo per formare un solo pubblico Stato o Commonwealth [...], per mantenere e preservare la libertà e la purezza del Vangelo [...]. Alle elezioni (dei magistrati) prenderanno parte tutti coloro che sono considerati cittadini, che hanno prestato il giuramento di fedeltà e che risiedono in questa giurisdizione.

3. La federazione della città del Rhode Island, maggio 1647

Si conviene nella presente assemblea eretta in corporazione e si dichiara nel presente atto, che il governo istituito nelle piantagioni di Providence è democratico, vale a dire un governo sostenuto dal libero e volontario consenso di tutti gli abitanti liberi o della maggior parte di essi. Ed ora, al fine di assicurare reciprocamente a ciascuno di noi con la massima lealtà e buona fede (nonostante le nostre diverse convinzioni per quel che riguarda la verità riposta in Gesù, sul quale punto tutte le nostre fedi convengono) il godimento pacifico ed indisturbato della nostra libertà e dei nostri diritti legittimi, accettiamo di adottare le seguenti norme [...].

1. Nessuno in questa colonia potrà essere arrestato o imprigionato, o privato delle sue terre o delle sue libertà, o esiliato o altrimenti molestato o danneggiato se non in seguito a regolare giudizio, da parte dei suoi pari, o in base a una legge nota [...].

Analisi e comprensione dei brani

Quali caratteristiche comuni dei primi insediamenti coloniali del Nord America emergono dai documenti proposti?

A. Chi sono e da dove provengono i protagonisti della fondazione della prima colonia in Virginia? Come definiscono i presupposti della loro convivenza in questa colonia? Quali fini perseguono con la loro decisione?
B. Come viene definita dai suoi partecipanti la comunità che si riunisce sul fiume Connecticut? Quali regole prevede il suffragio in quest'area del Nord America?
C. Come viene definito il governo di Providence? Che cosa lo caratterizza, data questa definizione? Qual è lo scopo delle regole definite da questo governo? Che cosa prevede l'art. 1? A quale fondamentale documento fanno riferimento le città del Rhode Island definendo l'art. 1

I RAPPORTI TRA LE COLONIE NORDAMERICANE E LA MADREPATRIA NELLA TESTIMONIANZA DI T. JEFFERSON (1743-1826)

Una volta creati questi insediamenti nelle selvagge foreste d'America, gli emigranti ritennero opportuno adottare quel sistema di leggi, sotto il quale avevano vissuto fino ad allora nella madrepatria, e di continuare la loro unione con essa, assoggettandosi allo stesso comune sovrano, il quale divenne così il legame centrale allacciante le varie parti dell'impero così moltiplicatosi [...].**[A]**

Oltre ai dazi che stabiliscono sui nostri articoli di esportazione e di importazione, [le leggi del parlamento] ci vietano l'accesso a tutti i mercati a Nord del capo Finisterrae, nel regno di Spagna, per la vendita di prodotti che la Gran Bretagna non ci compra e per l'acquisto di altri, di cui non può rifornirci [...].

[Gli inglesi] hanno alzato il prezzo dei loro prodotti richiesti in America del doppio o del triplo rispetto a quello al quale erano venduti prima della concessione di quei privilegi esclusivi[1], o a quello a cui i migliori prodotti dello stesso genere si sarebbero venduti altrove; e al tempo stesso, ci danno assai meno, per quel che esportiamo colà, di quanto potremmo ottenere in porti più convenienti. Queste leggi ci fanno divieto di esportare, alla ricerca di altri compratori, l'eccedenza del nostro tabacco residua dopo che è stato soddisfatto il consumo della Gran Bretagna; di modo che, siamo costretti a cederla al mercante britannico, al prezzo che più gli piace offrirci per vederla rispedita da quest'ultimo sui mercati stranieri, dove egli raccoglierà il frutto di una vendita del prodotto al suo prezzo effettivo [...]. **[B]**

Chiediamo licenza di rammentare a Sua Maestà alcune altre leggi del Parlamento britannico, le quali ci vorrebbero proibire di fabbricare, per nostro uso, quegli articoli le cui materie prime produciamo nelle nostre stesse terre, con il nostro lavoro. In virtù di una legge emanata nel quinto anno di regno di Sua Maestà il defunto Giorgio II, è fatto divieto ad un suddito americano di farsi un copricapo con la pelliccia che egli ha cacciato, magari nella sua stessa proprietà; esempio di dispotismo, di cui non si può trovare parallelo neppure nei periodi di peggiori abusi della storia inglese. [...]

In virtù di un'altra legge, emanata nel ventitreesimo anno di detto regno, non ci è consentito di lavorare il ferro che estraiamo; e malgrado il peso di questa merce e la sua essenziale importanza in ogni ramo dell'agricoltura, noi siamo costretti a pagare il suo trasporto in Gran Bretagna, e poi di nuovo in America, oltre alla commissione ed all'assicurazione, al fine di mantenere non uomini, ma macchine, nell'isola di Gran Bretagna [...].**[C]**

Noi però non denunciamo a Sua Maestà l'ingiustizia di queste leggi nell'intento di fondare su tale principio la causa della loro nullità [...].

Il vero fondamento sul quale dichiariamo queste leggi nulle, è che il Parlamento britannico non ha alcun diritto di esercitare la sua autorità su di noi [...].Esiste forse ragione alcuna, perché centosessantamila elettori nell'isola di Gran Bretagna debbano dettare legge a quattro milioni di individui negli Stati d'America, ognuno dei quali è uguale a ciascuno di quelli per virtù, intelletto e forza fisica? Se si dovesse ammettere ciò, anziché essere un popolo libero, come abbiamo supposto fino ad ora e come intendiamo continuare ad essere, ci troveremmo di improvviso ad essere gli schiavi non di uno ma di centosessantamila tiranni [...].**[D]**

L'abolizione della schiavitù domestica è il grande desiderio di quelle colonie nelle quali è stata sventuratamente introdotta nell'epoca della loro infanzia. Ma prima di procedere l'affrancamento degli schiavi che possediamo, è necessario impedire ogni ulteriore deportazione dall'Africa. Ciò malgrado, i nostri ripetuti tentativi di conseguire tale scopo mediante divieti veri e propri, e mediante l'imposizione di dazi corrispondenti a un divieto espresso, si sono finora infranti contro il veto di Sua Maestà: la quale ha così anteposto il vantaggio immediato di pochi corsari inglesi agli interessi permanenti degli Stati americani e ai diritti della natura umana, gravemente oltraggiati da questa pratica infame. **[E]**

[da Th. Jefferson, *Antologia degli scritti politici,* a c. di A. Aquarone Il Mulino, Bologna 1961, pp. 34-40]

Analisi e comprensione del testo

A. Quale sistema di leggi adottano i coloni dopo essersi insediati nel Nord America? Quindi di fatto quali prerogative spettano loro dal punto di vista politico? Perché?
B. Quali condizioni economiche impongono gli inglesi ai coloni? Quali conseguenze ha sui prezzi dei prodotti importati in America il monopolio economico concesso alle compagnie commerciali dal governo inglese?
C. Quali altri leggi denunciano al re i coloni? Che avvantaggiano queste leggi? Quale istituzione ritengono responsabile di queste imposizioni e quale termine usano i coloni per descriverne il carattere?

[1] *Privilegi esclusivi*: Monopolio concesso alla Compagnia commerciale delle Indie Occidentali dal governo inglese.

D. Quale motivazione giuridica giustifica le rivendicazione rivolte dai coloni al re? Quale diritto viene violato dalle leggi imposte ai coloni?
E. Nell'ultima parte del testo Jefferson aggiunge un'ulteriore motivazione a supporto delle rivendicazioni dei coloni americani: quale? A che cosa si richiama per sostenerla?